

أولاً: الباب التاسع من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية
رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ الخاص بالعقوبات والجزاءات المالية:

استناداً لأحكام مواد قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ "الباب التاسع" الخاص بالعقوبات والجزاءات المالية، سيتم فرض العقوبات على مخالفات القانون حسب المواد التالية من المادة (٢٠١) الى المادة (٢١٨):-

أ- الفصل الأول: العقوبات:-

مادة (٢٠١):-

مع عدم الإخلال الجزاءات المالية التي يفرضها المصرف بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على الجرائم المبينة به.

مادة (٢٠٢):-

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، كل من قام بإصدار نقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (٢٠٣):-

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، كل من مارس أعمال قبول الودائع دون ترخيص بذلك من المصرف.

مادة (٢٠٤):-

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال ولا تجاوز (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل رئيس أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو خبير أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة مؤسسة مالية، ارتكب أحد الأفعال الآتي:-

١- أدرج أو سمح متعمداً بإدراج معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة المالية أو البيانات المقدمة للمصرف، مما ترتب عليه أن أصبح المركز المالي للمؤسسة المالية مغايراً للحقيقة.

٢- امتنع عن إبلاغ المجلس بأن وضع المؤسسة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها، مع علمه بذلك.

مادة (٢٠٥):-

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:-

١- امتنع عن تداول أو قبول النقد الصادر بموجب أحكام هذا القانون.

٢- تعامل بالأوراق والمسكوكات النقدية التي صدر قرار بسحبها من التداول.

٣- زوال الخدمات أو الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، دون الحصول على ترخيص بذلك من المصرف.

٤- خالف الحظر المنصوص عليه في المادة (٧٨) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يُحكم بغلق المؤسسة المخالفة.
مادة (٢٠٦):-

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين:-

١- كل رئيس أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو خبير أو أي شخص مكلف بإدارة مؤسسة مالية، أخل بالتزاماته المتعلقة برأس المال وتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها أو متطلبات الملاءة المالية، طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

٢- كل من زاول نشاط المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص بذلك من المصرف.
مادة (٢٠٧):-

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المتعلق بالسرية المصرفية المنصوص عليه في المواد (٣٨)، (١٤٥)، (١٤٦)، (١٤٨) من هذا القانون.

مادة (٢٠٨):-

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة المالية التي لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:-

١- عرض أو قدم أو روج أو أعلن عن أية خدمة مالية مضللة أو غير صحيحة.

٢- لم يُضمن نماذج عقود الخدمات المالية أو البيانات والمعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

٣- جمع أو استخدم أو احتفظ بالمعلومات الخاصة بعملاء المؤسسات المالية، لغير الأغراض المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.

مادة (٢٠٩):-

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوه النقد بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو الثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق أو بالإضافة عليه.

مادة (٢١٠):-

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، كل من:-

١- تعامل مع خبير أو استشاري أو وسيط، مع علمه بأنه غير مقيم في السجلات الخاصة بالمنصوص عليها

في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

٢- مثل مؤسسة مالية غير مرخصة.

المركزي الخاص بالعقوبات والجزاءات المالية

- ٣- قدم معلومات يعلم أنها غير صحيحة، وذلك بقصد استصدار ترخيص يتعلق بأي خدمات أو أنشطة أو أعمال منصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
- ٤- امتنع عن تمكين أو عرقل، عمدًا، مأموري الضبط القضائي من أداء واجباتهم المنوطة بهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
- ٥- حجب عن المصرف أو الشخص المعين من قبله، ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المؤسسة المالية، أو زود أياً منهما بأية معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو تخالف الحقيقة.
- ٦- امتنع أو تأخر عن تقديم التقارير الدورية وتقارير الملاءة المالية والبيانات والدفاتر والمستندات المطلوبة، بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (٢١١):-

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، كل من زاول أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو توسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين ولم يكن اسمه مقيداً في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (٢١٢):-

تُضاعف العقوبة في حالة العود. ويُعتبر عائدًا، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

مادة (٢١٣):-

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت عمله بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين أو باسمه أو لصالحه.

مادة (٢١٤):-

للمحافظ أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمّر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مادة (٢١٥):-

يكون لموظفي المصرف الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، إثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ب- الفصل الثاني: الجزاءات المالية:-

مادة (٢١٦):-

يجوز للمصرف أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

كما يجوز له أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال يومياً، عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

ويُقدر المصرف الجزاء المالي المناسب، بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ووفقاً لظروف كل حالة على حدة، وبعد إخطار المؤسسة المالية المخالفة وإنذارها بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل يحدده.

مادة (٢١٧):-

للمصرف أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال على كل مؤسسة مالية ترفض تزويد المصرف أو مفتشييه بالمعلومات أو البيانات التي يطلبونها، أو ترفض تمكينهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات، أو تزودهم بمعلومات مضللة.

مادة (٢١٨):-

مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، يجوز للمصرف أن يوقع الجزاءات المالية التي تحددها اللوائح والقرارات المنظمة للمؤسسات والخدمات والأعمال والأنشطة المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، وفقاً للضوابط والشروط والحدود التي يضعها المجلس.